

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3453/2538

บริษัท เงินทุน สห สิน จำกัด
นาย ท้า ว ทองสี หรือนายมนตรี ทาน
ชนะ เจริญ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/30

โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบสัญญาขายลดเช็คมิได้ฟ้องบังคับให้ใช้เงินตามเช็ค และให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบสัญญาค้ำประกันสัญญาขายลดเช็ค ต้องนำอายุความตามสัญญาขายลดเช็คและสัญญาค้ำประกันมาใช้บังคับ ซึ่งกฎหมายมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ จึงอยู่ในอายุความทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 มีกำหนด 10 ปี

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2523 จำเลยที่ 1 ขอรวงเงินนำเช็คมาขายลดกับโจทก์ไม่เกิน 300,000 บาท ซึ่งโจทก์อนุมัติตามขอ จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน ยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ต่อมาจำเลยที่ 1 นำเช็คมาขายลดหลายครั้ง คิดถึงเดือนตุลาคม 2524 จำเลยที่ 1 มียอดหนี้ค้างชำระ 340,000 บาท จำเลยที่ 1 นำเช็คธนาคารมหานคร จำกัดสำนักงานใหญ่ จำนวน 9 ฉบับ จำนวนเงิน 340,000 บาทมาขายลดให้โจทก์ เมื่อเช็คถึงกำหนดชำระ โจทก์เรียกเก็บเงินตามเช็คได้ 8 ฉบับ ส่วนเช็คฉบับที่ 9 ซึ่งลงวันที่ 25 สิงหาคม 2525 สั่งจ่ายเงินจำนวน 260,000

บาท นั้น จำเลยที่ 1 ขอเลื่อนกำหนดการชำระเงินไปเป็นวันที่ 25 มิถุนายน 2528 ในระหว่างที่เช็คฉบับที่ 9 ยังไม่ถึงกำหนดชำระ จำเลยที่ 1 ได้ผ่อนชำระเฉพาะต้นเงินให้โจทก์ 100,000 บาท คงเหลือต้นเงินที่จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์อยู่ 160,000 บาท ซึ่งจำเลยที่ 1 ยังไม่ได้ชำระให้โจทก์ ต่อมาเมื่อเช็คฉบับดังกล่าวถึงกำหนดธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์ทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ให้โจทก์ แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบชำระต้นเงิน 160,000 บาท และดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อปีนับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2528 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2529 เป็นเงิน 13,501.37 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 18.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 5 มีนาคม 2528 ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 135,430.14 บาท รวมต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นเงินทั้งสิ้น 308,931.51 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน 308,931.51 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 18.5 ต่อปี ของต้นเงิน 160,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินต้นจำนวน 160,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 20 ต่อปีนับแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2528 จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2529 ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 5 มีนาคม 2529 จนถึงวันฟ้อง (วันที่ 3 ตุลาคม 2533) และนับแต่วันถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 148,931.51 บาท

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญาขายลดเช็คตามเอกสารหมายเลข 8 ถึง 10 ไว้แก่โจทก์ จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข 11 ไว้แก่โจทก์ ต่อมาจำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์จำนวน 340,000 บาท จำเลยที่ 1 ไม่สามารถชำระหนี้ให้โจทก์ได้ จำเลยที่ 1 จึงส่งจ่ายเช็คจำนวน 9 ฉบับ ขายลดให้แก่โจทก์เพื่อชำระหนี้ตามเอกสารหมายเลข 12 ถึง 14 ปรากฏว่าเรียกเก็บเงินตามเช็คได้เพียง 8 ฉบับ ส่วนเช็คฉบับที่ 9 ซึ่งจะต้องชำระในวันที่ 25 สิงหาคม 2525 นั้นจำเลยที่ 1 ขอเลื่อนกำหนดใช้เงินไปเป็นวันที่ 25 มิถุนายน 2528 ในระหว่างที่เช็คฉบับที่ 9 ยังไม่ถึงกำหนดชำระ จำเลยที่ 1 ได้ผ่อนชำระเฉพาะต้นเงินแก่โจทก์รวม 100,000 บาท จำเลยที่ 1 คงเป็นหนี้โจทก์เฉพาะต้นเงินจำนวน 160,000 บาท ต่อมาเมื่อเช็คถึงกำหนดชำระ ธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์ทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้แล้ว แต่ส่งหนังสือทวงถามให้จำเลยที่ 1 ไม่ได้ ส่วนจำเลยที่ 2 ได้ปฏิเสธหนี้ไปยังโจทก์ คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ข้อ 2.2 เพียงข้อเดียวว่าคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบตามสัญญาขายลดเช็ค มิได้ฟ้องบังคับให้ใช้เงินตามเช็คและให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกัน ต้องนำอายุความตามสัญญาขายลดเช็คและสัญญาค้ำประกันมาใช้บังคับ ซึ่งกฎหมายมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ จึงอยู่ในอายุความทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 (มาตรา 164 เดิม) ซึ่งมีกำหนด 10 ปี ข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยที่ 1 นำเช็คมาขายลดให้แก่โจทก์หลายครั้ง เมื่อถึงเดือนตุลาคม 2524 จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์จำนวน 340,000 บาท จำเลยที่ 1 ได้นำเช็คธนาคารมหานคร จำกัด สำนักงานใหญ่ รวม 9 ฉบับ มาทำสัญญาตามเอกสารหมายเลข 12 ให้ไว้แก่โจทก์ ศาลฎีกาพิจารณาเอกสารหมายเลข 12 แล้ว ข้อความในเอกสารดังกล่าวมิใช่หนังสือรับสภาพหนี้แต่เป็นสัญญาขายลดเช็ค เมื่อปรากฏว่าเช็คฉบับที่ 9 ตามสัญญาขายลดเช็ค

ดังกล่าวครบกำหนดการใช้เงินเมื่อวันที่ 25มิถุนายน 2528 แล้ว ธนาคารปฏิเสธการ
จ่ายเงินซึ่งตามสัญญาขายลดเช็คถือว่าจำเลยที่ 1 ผิดนัดนับแต่วันที่เช็คถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงิน โจทก์อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป ซึ่งนับถึงวันฟ้องคือ
วันที่ 3 ตุลาคม 2533ยังไม่เกิน 10 ปี คดีโจทก์ส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1จึงยังไม่ขาด
อายุความ สำหรับจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันและยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกับ
จำเลยที่ 1 เมื่อจำเลยที่ 1ตกเป็นผู้ผิดนัด โจทก์ชอบที่จะเรียกให้จำเลยที่ 2 ชำระหนี้
ได้แต่นั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 686คดีเกี่ยวกับจำเลยที่ 2
จึงไม่ขาดอายุความเช่นกัน ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นนั้น ศาลฎีกา
เห็นฟ้องด้วยในผล"

พิพากษายืน

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-ชลอ ทองแย้ม-ทวิช กำเนิดเพ็ชร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ